

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4621/2534

นาง ลดาวัลย์ มัชฌิมานนท์
นาย ชลอ จันทร สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87

ป.รษฎากร มาตรา 113, มาตรา 114, มาตรา 118

หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์มาตั้งแต่แรก แต่เมื่อได้มีการปิดอากรแสตมป์พิจารณาครบถ้วนก่อนสืบพยานโจทก์ก็ยอมใช้เป็นหลักฐานในคดีได้ ส่วนการที่จะต้องรับผิดชอบอากรเพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งต่างหากนั้นไม่กระทบกระทั่งถึงการที่จะรับฟังหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายสุขสันต์ จิรจรียาเวชฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ ขอให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและออกไปจากบ้านเลขที่ 1117 และส่งมอบให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ฯลฯ

จำเลยให้การว่า หนังสือมอบอำนาจท้ายคำฟ้องไม่ได้ปิดอากรแสตมป์จึงไม่อาจถือว่าการมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะฟ้องคดี ฯลฯขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและออกไปจากบ้านพิพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ และค่าเสียหายอีกเดือนละ 3,000 บาท นับ

ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะส่งมอบบ้านเช่า ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็น
พับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์
1,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เฉพาะฎีกาในข้อกฎหมายว่าหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้อง
เอกสารหมายเลข จ.3 รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์
มอบอำนาจให้นายสุขสันต์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2528 นายสุขสันต์ฟ้อง
คดีวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528 และโจทก์ปิดอาการแสดงในปีในหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารหมายเลข จ.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2529 ก่อนทำการสืบพยานโจทก์ เห็นว่า ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 บัญญัติว่า ตราสารใดไม่ปิดแสดงฉบับบริบูรณ์จะใช้
ต้นฉบับ คู่ฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่า
จะได้เสียอากรโดยปิดแสดงฉบับจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา
114 ฉะนั้นแม้หนังสือมอบอำนาจของโจทก์จะไม่ได้ปิดอาการแสดงฉบับบริบูรณ์มาตั้งแต่
แรก แต่เมื่อได้มีการปิดอาการแสดงฉบับในชั้นพิจารณาครบถ้วนก่อนสืบพยานโจทก์ก็
ย่อมใช้เป็นหลักฐานในคดีได้ ส่วนการที่จะต้องรับผิดชอบอากรเพิ่มขึ้นนั้นเป็นส่วน
หนึ่งต่างหากไม่กระทบกระทั่งถึงการที่จะรับฟังตราสารคือหนังสือมอบอำนาจเอกสาร
หมายเลข จ.3

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ 1,000 บาท

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ